

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI : Sebahat KELEBEK (T.C.:22463732526)
Köşk Mah. Kaygan Sk. Ferhat Bey Apt. No: 21 İç Kapı No: 15
Keçiören /ANKARA

VEKİLİ : Av. Muhammed AVCI - Av. Rahman AKINCI
Mansuroğlu Mh. 1593/1 Sk. No:10 D:21 İnce Plaza
Bayraklı/İZMİR

DAVALI : Soner KELEBEK (T.C.:22481731952)
İş Yeri Adresi:
UNICEF Türkiye Ofisi
Yıldız Kule İş Merkezi Turan Güneş Bul. No:106 K:7
Çankaya/ANKARA

KONU :

Davalının ağır kusuru olan **Zina nedeniyle**, olmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanması sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile davalı tarafın katılma alacağının kaldırılarak mahkeme aksi kanaatte ise katılma alacağının azaltılarak davalı tarafından evlilik birliği içinde edinilmiş olan;

- taşınmazların karar tarihine en yakın sürüm değerinin tespiti ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ve ileride bilirkişi incelemesi neticesinde talebimizi artırmak suretiyle (belirsiz alacak) müvekkilin payına düşen katılma alacağının şimdilik 10.000,00- TL'sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte,
- davalı adına kayıtlı aktif/pasif araçlar üzerindeki müvekkilin katılma alacağı (belirsiz alacak) için fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00.-TL'nin ve iş bu araca müvekkilin kişisel malından yapılan katkı sebebiyle oluşan 50 TL değer artış payı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte,
- davalının bankalardaki mevduat hesapları, yatırım hesapları, vadeli mevduatları, yatırım şirketleri ve borsa kuruluşlarındaki varlıkları için (belirsiz alacak) fazlaya ilişkin tüm ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00-TL, nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile

müvekkile verilmesine ve davalının üzerine kayıtlı olan, (kayıt ve sorgulamalarla ortaya çıkacak malvarlıkları üzerindeki taleplerimizi saklı tuttuğumuzu bildiririz) ve aşağıda belirtilen davalı adına kayıtlı malların 3. şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla

**1-KÖŞK MAH. KAYGAN SK. FERHAT BEY APT. NO: 21 İÇ KAPI NO: 15
KEÇİÖREN /ANKARA ADRESİNDEKİ (Ankara İli,Keçiören İlçesi 30641 Ada 10
Parsel 15 No'lu bağımsız bölüm) TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARI ÜZERİNE
İHTİYATİ TEDBİR VAZ'INA,**

2-06 BFN 842 plaka nolu Wolkswagen marka aracın trafik kaydı üzerine **İHTİYATİ TEDBİR VAZ'INA**,

3-Davalının TL ve döviz hesaplarındaki parayı çekmemesi adına tüm bankalardaki hesaplarına İHTİYATİ TEDBİR VAZ'INA ve hesabı bulunan bankalara bu konuda müzekkere yazılmasına karar verilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ : 30.050 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve bilirkişi marifetiyle tespiti akabinde artırılmak kaydıyla - Belirsiz Alacak Davasıdır-30.000 TL Katılma Alacağı-50 TL Değer Artış Payı Alacağı)

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile davalı 31 yıllık evli olup 07/08/1994 doğumlu Ayşe ERKAL adında evli ve 19/09/2001 doğumlu Arda KELEBEK adında üniversite öğrenimi gören müşterek çocukları bulunmaktadır. Davalının evlilik birliği içerisinde tolere edilen birçok psikolojik ve fiziksel şiddetine karşılık son olarak müvekkili birçok kadınla aldatarak cinsel birliktelik yaşaması evlilik birliğini sonlanmasına sebebiyet vermiştir. Davalının müvekkilden bu zamana kadar ustalıkla sakladığı birçok kadınla cinsel ve dost hayatı birliktelikleri ortaya çıkmıştır. Müvekkil son zamanlarda davalının evden günlerce uzaklaşmasından, telefonu kendisinden saklamasından ve en önemlisi karı-koca ilişkisini tamamen sonlandırmasından şüphelenerek evden misafirliğe çıktığı bir vakit salona yerleştirdiği telefonda ses kaydı açarak davalının görüştüğü tüm kadınlarla konuşmalarını kayıt altına almıştır. Davalının birçok kadınlarla cinsel birliktelik yaşadığının tespiti akabinde Ankara 23. Aile Mahkemesi 2024/272 E. Sayılı dosya ile tarafımızca boşanma davası ikame edilmiştir. Dava halen derdesttir.

Tarafların evlilik birliği içinde edinilmiş malları olarak, aile konutu olan KÖŞK MAH. KAYGAN SK. FERHAT BEY APT. NO: 21 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN /ANKARA ADRESİNDEKİ (Ankara İli,Keçiören İlçesi 30641 Ada 10 Parsel 15 No'lu bağımsız bölüm) TAŞINMAZ, 06 BFN 842 plaka nolu Wolkswagen marka aracı ve davalı üzerine kayıtlı bulunan diğer taşınır ve taşınmazlar ile davalı tarafın bankalarda muhafaza altına aldığı altın, döviz ve Türk Lirası yatırımları bulunmaktadır.

Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı 30.04.2024'e kadar yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Evlilik birliği içerisinde eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerinin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır (TMK.nun 231, 236/1.m.).Bu nedenle dava konusu malvarlıkları TMK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki (Tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

DAVALI ADINA KAYITLI OLAN VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE MÜVEKKİLİN KATILMA ALACAĞI BULUNMAKTADIR.

Davalı, müvekkil ile finansal konularda paylaşımda bulunmamış olup davalı adına kayıtlı mal varlıkları bilgisini müvekkilce yeterince bilinmemektedir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile davalı adına kayıtlı ;

KÖŞK MAH. KAYGAN SK. FERHAT BEY APT. NO: 21 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN /ANKARA ADRESİNDEKİ (Ankara İli,Keçiören İlçesi 30641 Ada 10 Parsel 15 No'lu bağımsız bölüm) TAŞINMAZ evlilik birliği içinde edinilmiş mal olması nedeniyle bu taşınmazlarda müvekkilin katılma alacağı alacağı bulunmaktadır.

Bu taşınmaz evlilik birliği içinde edinilmiştir. Davalı yan hiçbir zaman müvekkile ekonomik konularla ilgili bir bilgi paylaşımı yapmamış olup her daim müvekkilden malvarlıklarını gizlemiştir. Dolayısıyla müvekkil yalnızca yukarıdaki taşınmazları bilmektedir. Bu nedenle Mahkemenizce Takbis sisteminden aktif/pasif sorgulama yapılması suretiyle evlilik birliği içinde davalı tarafından edinilen başkaca taşınmaz olup olmadığının tespitini ve kayıtlı bir taşınmaz bulunması halinde huzurdaki davaya dahil ederek müvekkilin bu taşınmazlardaki katılma alacağının tespitini talep ediyoruz.

Davalının ağır kusuru olan **Zina nedeniyle boşanma** davası, olmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile davalı tarafın katılma alacağının kaldırılarak mahkeme aksi kanaatte ise katılma alacağının azaltılarak davalı tarafından evlilik birliği içinde edinilmiş olan ilhili taşınmazların karar tarihine en yakın sürüm değerinin tespiti ile müvekkilin sürüm değerinin 1/2 sinden fazla olan katılma alacağının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve ileride bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkacak alacak miktarına ilişkin değer artırım hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL sınırı davalıdan tahsilini talep ediyoruz.

DAVALI ADINA KAYITLI OLAN ARAÇLARDA MÜVEKKİLİN KATILMA ALACAĞI BULUNMAKTADIR.

Evlilik birliği içerisinde satın alınmış davalı adına kayıtlı **06 BFN 842** plaka nolu Wolkswagen marka aracı bulunmaktadır.

Bu araç evlilik birliği içinde alınmış olup edinilmiş mal niteliğindeki araçlarda müvekkilin katılma alacağı bulunmaktadır. İş bu araçların davalı adına tesciline ilişkin noter satış sözleşmelerinin celbi halinde araçların evlilik birliği içinde alındığı açıklığa kavuşacaktır. Bahsi geçen araçların marka, modellerinin satın alınma ve satış tarihlerinin bağlı olduğu trafik Şube Müdürlüğünden sorulmasını talep ediyoruz. Bu nedenlerle müvekkilin payına düşen katılma alacağı için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilirkişi incelemesi neticesinde talebimizi arttırmak suretiyle şimdilik 10.000TL nın davalıdan tahsilini talep ediyoruz.

İş bu araç alım tarihinde 80.000 TL'ye alınmış olup iş bu tutarın 15.000 TL'si müvekkile kalan miras hakkı ve müvekkilin kızının müvekkile vermiş olduğu para ile

ödenmiştir. Bu sebeple bu bedelin dava konusu taşınıra yaptığı değer artış payının hesaplanarak kalan bedel üzerinden katılma alacağı hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenlerle müvekkilin değer artış payı alacağı için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilirkişi incelemesi neticesinde talebimizi arttırmak suretiyle iş bu araca müvekkilin kişisel malından yapılan katkı sebebiyle oluşan değer artış payı alacağının 50TL'sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi gerekmektedir.

DAVALI ADINA KAYITLI OLAN ARAÇDA MÜVEKKİLİN DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI BULUNMAKTADIR.

Davalının ağır kusuru olan **Zina nedeniyle boşanma** davası, olmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle mal rejiminin tasfiyesi ile davalı tarafın katılma alacağının kaldırılarak mahkeme aksi kanaatte ise katılma alacağının azaltılarak davalı tarafından evlilik birliği içinde edinilmiş olan ilgili taşınırıların karar tarihine en yakın sürüm değerinin tespiti ile müvekkilin sürüm değerinin 1/2 sinden fazla olan katılma alacağının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve ileride bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkacak alacak miktarına ilişkin değer artırım hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL sınır davalıdan tahsilini talep ediyoruz.

DAVALININ BANKA HESAPLARI VE YATIRIM HESAPLARINA İLİŞKİN KATILMA ALACAĞI TALEBİMİZ BULUNMAKTADIR.

Davalı emekli olup UNİSEF Türkiye ofisinden yüksek oranda maaş almaktadır. Davalı emekli olduktan sonra UNİSEF Türkiye ofisinden yüksek oranda maaş ile göreve başlamıştır. Aylık 70.000 TL maaş almaktadır. Davalı tüm birikimleriyle borsada ve finans kurumlarında kazanç elde etmeye çalışmıştır. Bu nedenle borsa da yüksek miktarda bir parasının olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bunun haricinde de davalının birikimleri olabileceği düşüncesindeyiz. Davalı hiç bir zaman müvekkil ile finansal konularda iletişim kurmamış, hiç bir zaman görüşünü almamış ve riskli yatırımlar yaparak birikiminin bir kısmın kaybetmiştir. Bu nedenlerle müvekkilim davalının hangi bankalarda ve yatırım kuruluşlarında parasının olduğuna dair kesin bir bilgi sahibi değildir.

Davalının Müvekkilin bilgisinde olan aşağıda belirtilen bankalarda vadeli/vadesiz/TL Döviz bazında hesapları ve yatırım hesapları bulunmaktadır. Ancak davalının başkaca bankalarda ve yatırım kuruluşlarında da hesapları olma ihtimali bulunması nedeniyle mahkemenizce Türkiye'de mevcut tüm bankalara, yatırım kuruluşlarına, yatırım uygulamalarına müzekkere yazılarak banka mevduat ve yatırım hesaplarındaki TL, USD, Euro ve diğer para birimlerine ilişkin hesaplarının evlilik birliği süresine ilişkin dönemlere ait ekstrelerin celbini talep ediyoruz.

Davalının banka, yatırım hesapların ve yatırım uygulamalarındaki varlıklar da edinilmiş mal niteliğinde olup müvekkilimin bu hesaplardaki paralar, yatırım hesaplarındaki ve yatırım uygulamalarındaki yatırımlar üzerinde katılma alacağı bulunmaktadır. Ancak bu

hesapların evlilik birlięi dönemine ilişkin sürelerle ait ekstrelerin mahkemenizce celbi halinde bu hesaplar üzerinde yapılacak bilirkiři incelemesi ile müvekkilin katılma alacağı hesaplanabileceğinden; müvekkilin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kayıt ve koşulu ile ve bilirkiři incelemesi sonucunda talebimizi arttırmak suretiyle bu alacaklara ilişkin şimdilik 10.000.-TL nin davalıdan tahsilini talep ediyoruz.

Davalı adına kayıtlı aktif ve pasif taşınmazlar, araçlar, banka hesapları, yatırım şirketleri ve yatırım uygulamalarındaki varlıkları edinilmiş mal olduğundan işbu belirsiz alacak davasını açma zorunluluęu doğmuştur.

Öncelikle davalı tarafça bankalarda tutulan değerlerin bilinmesi adına Ziraat Bankası, Akbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB ve Halkbank'a yazı yazılarak davalı tarafın evlilik tarihi olan tarihinden itibaren tüm banka hesap hareketleri celbedilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle taraflar arasındaki mal rejiminin tasfiyesi ile müvekkilin bankadaki değerler, taşınmazlar ve davalı üzerindeki araçlar üzerindeki alacağının davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep ediyoruz.

Ayrıca davalı tarafın üzerine kayıtlı bulunan taşınmaz ve taşınır malları kaçırmamasını, banka hesaplarındaki paraların çekilmesinin önlenmesi adına banka hesapları ile taşınır, taşınmaz mallara ivedilikle tedbir konulması gerekmektedir.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ

Müvekkilin alacağının tahsili teminen, davalı adına kayıtlı araç, taşınmaz, banka hesaplarındaki mevduat ve yatırım hesaplarının 3.kişilere devrinin önlenmesi açısından ;

KÖŞK MAH. KAYGAN SK. FERHAT BEY APT. NO: 21 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN /ANKARA ADRESİNDEKİ (Ankara İli,Keçiören İlçesi 30641 Ada 10 Parsel 15 No'lu bağımsız bölüm) TAŞINMAZ'ın ve aktif/pasif sorgusu sonucu tespit edilecek diğer taşınmazların tapu kayıtları üzerine TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYATİ TEDBİR VAZ'INA,

Trafik kaydı olan 06 BFN 842 plaka nolu Wolkswagen marka araca TEMİNATSIZ OLARAK , İHTİYATİ TEDBİR VAZ'INA

Ziraat Bankası, Akbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti Bankası, TEB ve Halkbank'da ve varsa başkaca bankalarda davalı adına açılmış vadeli/Vadesiz/mevduat, yatırım hesaplarındaki paraların çekilmemesi, hisse senetlerinin bozdurulmaması için hesaplarına **TEMİNATSIZ OLARAK , BLOKE KONULMASINA,**

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.218-241 vd, HMK ve BK ile ilgili yasal mevzuat

DELİLLER :

- 1-Nüfus kayıtları
- 2-Tapu Kayıtları
- 3-Araç Bilgileri
- 4-Banka Hesap Hareketleri
- 5-Tanık beyanı(isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)
- 6-Bilirkişi incelemesi,
- 7-SGK Kayıtları
- 8-Keşif
- 9-Yemin
- 10-Kanunen ikamesi caiz her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen ve res'en göz önüne alınacak nedenlerle haklı davamızın kabulü ile ;

1- Öncelikle davalı tarafın üzerine kayıtlı **KÖŞK MAH. KAYGAN SK. FERHAT BEY APT. NO: 21 İÇ KAPI NO: 15 KEÇİÖREN /ANKARA ADRESİNDEKİ** (Ankara İli,Keçiören İlçesi 30641 Ada 10 Parsel 15 No'lu bağımsız bölüm) **TAŞINMAZ ve TAKBİS** sorgusu yapılarak üzerine kayıtlı bulunan tüm taşınmazların tapu kayıtlarına,

2- 06 BFN 842 plaka nolu Wolkswagen marka aracın trafik kaydı üzerine **ve Emniyet Genel Müdürlüğüne** müzekkere yazılarak üzerine kayıtlı bulunan diğer araçlara,

3-Ziraat Bankası, Akbank, ING Bank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB ve Halkbank'a yazı yazılarak söz konusu bankalarda bulunan tüm hesaplarına **İHTİYATİ TEDBİR** konulmasına,

4- Davalı tarafın aktif pasif taşınmaz sorgusunun yapılarak satışı yapılan veya yapılmayan taşınmazların satış bedelinin Tapu Sicil Müdürlüğünden sorularak öğrenilmesine,

5- Davalı tarafın evlilik birliği içerisinde satışını yaptığı veya yapmadığı taşınmazların Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak satış bedelinin öğrenilmesine ,

6- ZİRAAT BANKASI, AKBANK, ING BANK, KUVEYT TÜRK, YAPI KREDİ, İŞ BANKASI, TEB VE HALKBANK'A yazı yazılarak **Davalı tarafın evlilik tarihinden itibaren tüm hesap hareketlerinin gönderilmesine,**

7-Haklı DAVAMIZIN KABULÜ İLE; Davalının ağır kusuru olan **Zina nedeniyle,** olmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanması halinde özel düzenleme mal rejiminin tasfiyesi ile davalı tarafın katılma alacağının kaldırılarak mahkeme aksi kanaatte ise katılma alacağının azaltılarak davalı tarafından evlilik birliği içinde edinilmiş olan;

- taşınmazların karar tarihine en yakın sürüm değerinin tespiti ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ve ileride bilirkişi incelemesi neticesinde talebimizi artırmak suretiyle (belirsiz alacak davası) müvekkilin payına düşen katılma alacağının şimdilik 10.000,00- TL'sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte,
- davalı adına kayıtlı aktif/pasif araçlar üzerindeki müvekkilin katılma alacağı için

fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla (belirsiz alacak davası) şimdilik 10.000,00.-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte,

- değer artış payı alacağı için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilirkişi incelemesi neticesinde talebimizi arttırmak suretiyle **06 BFN 842** plaka nolu Wolksvagen marka araca müvekkilin kişisel malından yapılan katkı sebebiyle oluşan değer artış payı alacağının 50TL'sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi,
- davalının bankalardaki mevduat hesapları, yatırım hesapları, vadeli mevduatları, yatırım şirketleri ve borsa kuruluşlarındaki varlıkları için fazlaya ilişkin tüm ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla (belirsiz alacak davası) şimdilik 10.000,00-TL, nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

11- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ve arz ederim.15/05/2024

DAVACI VEKİLİ
AV.RAHMAN AKINCI

Ekler:

1-Tapu Bilgisi

2-Araç Ruhsat Bilgileri

3-Vekaletname